Mappa 1 di 8 · Che cos'è il contratto

IL CONTRATTO

l'accordo che crea, cambia o chiude un rapporto giuridico

Il percorso, passo per passo

1 IL CONTRATTO

accordo di due o più parti
per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico

▼ **tra**

2 LE PARTI

servono almeno due persone;
esempio: venditore
e compratore

▼ **su un**

3 RAPPORTO PATRIMONIALE

il rapporto giuridico ha
un valore economico
(riguarda beni e denaro)

▼ **con**

4 AUTONOMIA CONTRATTUALE

le parti decidono liberamente
il contenuto del contratto
(art. 1322, 1° comma)

▼ **ma con**

5 I LIMITI DELLA LEGGE

la libertà ha dei limiti:

sono quelli imposti

dalla legge

▼ **anche**

6 CONTRATTI ATIPICI

la legge non li disciplina

in modo particolare,

ma le parti possono farli

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

contratto di una sola parte (✗)

autonomia = nessun limite (✗)

atipico = illegale (✗)

▼ **valido se**

8 INTERESSI MERITEVOLI

il contratto atipico è valido

se realizza interessi

meritevoli di tutela

▼ **esempio:**

9 **ESEMPIO**

Marco vende il motorino
a Sara per 800 euro:
due parti, un accordo

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Il contratto (1) è un accordo tra almeno due parti (2) su un rapporto patrimoniale (3).

→ Le parti sono libere (4), nei limiti della legge (5); i contratti atipici (6) valgono se meritevoli di tutela (8).

I REQUISITI

gli elementi di un contratto valido (art. 1325)

Il percorso, passo per passo

1 L'ACCORDO

le parti si mettono
d'accordo sul contratto
(primo requisito)

▼ **poi**

2 LA CAUSA

la funzione economico-sociale:
lo scopo pratico del contratto
es. cosa contro prezzo

▼ **ancora**

3 L'OGGETTO

ciò su cui riguarda
il contratto:
la cosa o la prestazione

▼ **deve essere**

4 OGGETTO POSSIBILE

si può realizzare davvero
(art. 1346)

▼ **e anche**

5 OGGETTO LECITO

non contrario a leggi,

ordine pubblico

e buon costume

▼ **e anche**

6 DETERMINATO O DETERMINABILE

individuato, o individuabile

con criteri stabiliti,

non da una parte sola

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

i requisiti sono tre (✗)

la forma serve sempre (✗)

oggetto solo possibile (✗)

▼ **infine**

8 LA FORMA

è un requisito quando

la legge la prescrive

a pena di nullità

▼ **esempio:**

9 **ESEMPIO DI FORMA**

vendita di una casa:

atto pubblico o

scrittura privata (art. 1350)

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Quattro requisiti (art. 1325): accordo (1), causa (2), oggetto (3) e forma (8), se la legge la prescrive.

→ L'oggetto deve essere possibile (4), lecito (5), determinato o determinabile (6): art. 1346.

Mappa 3 di 8 · Come nasce: proposta e accettazione

PROPOSTA E ACCETTAZIONE

come nasce il contratto (art. 1326)

Il percorso, passo per passo

1 LA PROPOSTA

una parte propone all'altra
di concludere
un contratto

▼ **risposta**

2 L'ACCETTAZIONE

l'altra parte risponde
di sì alla proposta
(risposta positiva)

▼ **quindi**

3 CONTRATTO CONCLUSO

quando chi ha fatto la proposta
ha conoscenza
dell'accettazione

▼ **quando**

4 QUANDO SI CONOSCE

una dichiarazione si considera
conosciuta quando arriva
all'indirizzo (art. 1335)

▼ poi il

5 IL TERMINE

l'accettazione deve arrivare

nel termine stabilito;

se manca, nel tempo normale

▼ e se

6 ACCETTAZIONE IN RITARDO

di regola non vale;

vale se il proponente

avvisa subito

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

concluso quando spedisco (✗)

risposta diversa = accetto (✗)

ritardo sempre valido (✗)

▼ poi

8 FORMA RICHIESTA

se il proponente chiede

una forma precisa,

un'altra forma non vale

▼ e se

9 RISPOSTA DIVERSA

se cambia le condizioni,

non conclude il contratto:

è una nuova proposta

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Proposta (1) e accettazione (2): il contratto è concluso quando il proponente ne ha conoscenza (3).

→ Termine (5), ritardo (6), forma richiesta (8) e risposta diversa (9): casi dell'art. 1326.

EFFETTI E TIPI

che cosa fa il contratto e di quali tipi può essere

Il percorso, passo per passo

1 FORZA DI LEGGE

il contratto ha forza di legge
tra le parti:
va rispettato (art. 1372)

▼ **poi**

2 SCIOGLIMENTO

solo per mutuo consenso
o per cause ammesse
dalla legge

▼ **ma**

3 I TERZI

di regola il contratto
non produce effetti
per chi non è parte

▼ **tipi:**

4 CONTRATTO ONEROSO

ogni parte ha un vantaggio
e un sacrificio
es. la compravendita

▼ **invece**

5 **CONTRATTO GRATUITO**

una parte dà all'altra

senza ricevere nulla

es. la donazione

▼ **esempio:**

6 **LA COMPRAVENDITA**

trasferisce la proprietà

di una cosa in cambio

di un prezzo (art. 1470)

▼ **attenzione:**

7 **ERRORI COMUNI**

il contratto vincola i terzi (✗)

basta una parte per sciogliere (✗)

donazione = onerosa (✗)

▼ **inoltre**

8 **LA DONAZIONE**

per spirito di liberalità

una parte arricchisce

l'altra (art. 769)

▼ e poi

9 VENDITA E PERMUTA

vendita: cosa contro prezzo;

permuta: scambio

di due beni

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Il contratto è legge tra le parti (1): si scioglie solo per mutuo consenso o per legge (2), e di regola non vale per i terzi (3).

→ Oneroso (4): vantaggio e sacrificio, come la compravendita (6); gratuito (5): come la donazione (8).

LA NULLITÀ

l'invalidità più grave del contratto (art. 1418)

Il percorso, passo per passo

1 CHE COS'È

il contratto non può
produrre i suoi effetti
(è l'invalidità più grave)

▼ **quando**

2 NORME IMPERATIVE

contratto contrario a regole
che le parti non possono
cambiare: è nullo

▼ **oppure**

3 MANCA UN REQUISITO

accordo, causa, oggetto
o forma (se richiesta):
il contratto è nullo

▼ **o anche**

4 CAUSA ILLECITA

contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico
o al buon costume

▼ o

5 OGGETTO NON VALIDO

non possibile, non lecito,

non determinato

né determinabile

▼ esempio:

6 CASO: CASA A VOCE

vendita di una casa

senza atto scritto:

manca la forma, è nullo

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

nullo = annullabile (✗)

solo una parte può chiederla (✗)

si prescrive in 5 anni (✗)

▼ poi

8 CHI LA FA VALERE

chiunque vi abbia

interesse

(art. 1421)

▼ e

9 IMPRESCRITTIBILE

l'azione non si prescrive:

si può proporre

in ogni momento (art. 1422)

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ È nullo se è contrario a norme imperative (2), se manca un requisito (3), se ha causa illecita (4) o oggetto non valido (5).

→ La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (8) e non si prescrive (9).

L'ANNULLABILITÀ

incapacità e vizi del consenso (artt. 1425 e 1427)

Il percorso, passo per passo

1 CHE COS'È

il contratto si può annullare
se una parte era incapace
o il consenso era viziato

▼ come

2 INCAPACITÀ LEGALE

minorenne (sotto i 18 anni),
interdetto,
inabilitato (art. 1425)

▼ tre:

3 VIZI DEL CONSENSO

sono tre:
errore, violenza e dolo
(art. 1427)

▼ primo:

4 ERRORE ESSENZIALE

falsa idea della realtà su:
natura, oggetto, qualità,
persona o norma (art. 1429)

▼ poi

5 VIOLENZA

minaccia di un male

ingiusto e notevole

(art. 1435)

▼ e

6 DOLO

raggiri di una parte:

senza di essi l'altra

non avrebbe contrattato

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

vizi = nullità (✗)

dolo = errore (✗)

annullamento senza limiti (✗)

▼ il

8 IL TEMPO

si può chiedere l'annullamento

entro cinque anni

(art. 1442)

▼ **parte da**

9 **DA QUANDO**

da quando cessa la violenza,

si scopre errore o dolo,

il minore compie 18 anni

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Annullabile per incapacità (2) o per un vizio del consenso (3): errore (4), violenza (5), dolo (6).

→ L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni (8), che partono da momenti diversi (9).

RESCISSIONE E RISOLUZIONE

due rimedi diversi (artt. 1448 e 1453)

Il percorso, passo per passo

1 RESCISSIONE

contratto molto sproporzionato,
concluso da chi era
in stato di bisogno

▼ **serve**

2 TRE CONDIZIONI

sproporzione, stato di bisogno
e approfittamento
dell'altra parte (art. 1448)

▼ **e**

3 LESIONE OLTRE LA METÀ

deve superare la metà
del valore della prestazione
(non la metà esatta)

▼ **poi la**

4 RISOLUZIONE

contratti con prestazioni
corrispettive: una parte
non adempie (art. 1453)

▼ cioè

5 COSA SI PUÒ CHIEDERE

adempimento o risoluzione,

e il risarcimento

del danno

▼ ma

6 TEMPI E LIMITI

rescissione: un anno (art. 1449);

non per i contratti aleatori

chiesta la risoluzione, no adempimento

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

rescissione = risoluzione (✗)

lesione = metà esatta (✗)

dopo la risoluzione, adempimento (✗)

▼ limite:

8 INADEMPIMENTO LIEVE

se ha scarsa importanza

il contratto non si risolve

(art. 1455)

▼ **esempio:**

9 **ESEMPIO**

bici pagata e non consegnata:

chiedo adempimento o

risoluzione, più i danni

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Rescissione: sproporzione, stato di bisogno e approfittamento (1-2), lesione oltre la metà (3).

→ Risoluzione: inadempimento nei contratti corrispettivi (4); si può chiedere adempimento o risoluzione e il risarcimento (5).

I CONTRATTI

come sono collegati gli argomenti

Il percorso, passo per passo

1 CHE COS'È

accordo di due o più parti;

requisiti: accordo, causa,

oggetto e forma

▼ poi

2 COME NASCE

proposta e accettazione;

concluso quando il proponente

ne ha conoscenza

▼ poi

3 EFFETTI E TIPI

forza di legge tra le parti;

oneroso e gratuito:

vendita e donazione

▼ se non regge:

4 NULLITÀ

invalidità più grave:

manca un requisito,

imprescrittibile

▼ o

5 ANNULLABILITÀ

incapacità; errore, violenza,

dolo: si prescrive

in cinque anni

▼ o

6 RESCISSIONE E RISOLUZIONE

rescissione: stato di bisogno,

oltre la metà, un anno;

risoluzione: inadempimento

▼ attenzione:

7 ERRORE PIÙ FREQUENTE

confondere nullità

e annullabilità;

scambiare 5 anni e 1 anno

▼ quindi

8 COSA DEVI SAPERE PER L'INTERROGAZIONE

che cos'è il contratto, i requisiti (art. 1325) e come nasce (art. 1326)

gli effetti (art. 1372) e i tipi: oneroso e gratuito, compravendita e donazione

i quattro rimedi: nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione, con i loro tempi

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 8: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Il contratto (1) nasce da proposta e accettazione (2) e produce i suoi effetti (3).

→ Se non regge: nullità (4), annullabilità (5), rescissione e risoluzione (6): attenzione a non confonderle (7).